

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 594/2532 โจทก์ พนักงานอัยการ

กรม

อัยการ.

จำเลย นาย ณรงค์ศักดิ์

ตั้งวงศ์กิจ

ศิริ.

จำเลยออกเช็ค ตาม ฟ้องให้แก่บริษัท บ. เพื่อเป็นประกันหนี้การขายลดเช็ค
ของ ส. ผู้ที่จำเลยนำมาติดต่อกับบริษัท บ. แต่เมื่อหนี้ตามเช็ค ของ ส. ได้ มีการ
ชำระหมดสิ้นไปแล้ว หนี้ตาม เช็คที่โจทก์นำมาฟ้องจึงเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย โจทก์
จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยออกเช็ค ตาม ฟ้องให้แก่บริษัท บ. เพื่อเป็นประกันหนี้การขายลดเช็ค
ของ ส. ผู้ที่จำเลยนำมาติดต่อกับบริษัท บ. แต่เมื่อหนี้ตามเช็ค ของ ส. ได้ มีการ
ชำระหมดสิ้นไปแล้ว หนี้ตาม เช็คที่โจทก์นำมาฟ้องจึงเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย โจทก์
จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-สหัส สิงหวิริยะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ